

2024년 설연휴 대비

공직복무확립 기강감사 결과

I 처분요구 및 통보사항

번호	업무 분야	제 목	처 분 종 류	관 련 자 (관련부서)
1	액법	LPG특정사용시설 완성검사 결과 통보방법 미준수	통보 시정	○○광역본부 △△본부
2	공통	기술장비 유지 및 기록 관리에 관한 사항	현지조치 시정	○○광역본부 △△본부
3	공통	시설검사 결과 결재 미상신 및 지연 보고	현지시정 기관주의	△△본부
4	공통	재난관리책임기관 안전관리계획 작성에 관한 사항	시정	△△본부

통보·시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 결과 통보방법 미준수

관 련 부 서 ○○광역시본부, △△본부

내 용

1. 업무 개요

공사 (광역)본부·지사에서는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제9조(별표4)에 따라 관할지역 내에 소재한 가스시설에 대한 검사업무를 수행하고 있다.

이중 ○○광역시본부에서는 ○○광역시 5개구(●●구, ●구, 𠂇구, 𠂇𠂇구, 𠂇𠂇구) 와 △▽△도 5개시 및 4개군(𠂇𠂇시, 𠂇𠂇시, 𠂇𠂇군, 𠂇𠂇시, ▽▽시, ♠♠군, ♥♥시, ♥♥군)에 대하여, △△본부에서는 ▽△▽도 ▲▲시(♣♣구, ♣♣구, ○○구, < < 구), ▽▽군, ▼▼군, ☆☆군, ★★군, ◆◆군 및 𠂇𠂇군에 소재한 가스시설에 대한 검사업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 제44조 및 같은 법 시행규칙 제70조에 따라 액화석유가스 특정사용자는 그 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하고, 같은 법 시행규칙 제71조제4항에 따라 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 한다.

완성검사를 한 시장·군수·구청장은 액법 제44조제5항 및 같은 법 시행규칙 제71조제12항 따라 관할 소방서장에게 액화석유가스 특정사용시설(이하 “LPG사용 시설”이라 한다)의 명칭·소재지 및 대표자 성명을 알리도록 되어 있으며, 같은 법 제61조(권한의 위임·위탁)제2항 및 같은 법 시행령 제32조(권한의 위임·위탁) 제3항에 따라 권한을 위탁받은 한국가스안전공사에서 수행하게 되어 있다.

액화석유가스의 안전관리 및 사업법

법 제44조(액화석유가스 사용시설의 설치와 검사 등) ① <생 략>

② 가스시설시공업자는 액화석유가스를 사용하려는 자로서 산업통상자원부령으로 정하는 자 (이하 “액화석유가스 특정사용자”라 한다)의 액화석유가스 사용시설의 설치공사나 산업통상 자원부령으로 정하는 변경공사를 완공하면 액화석유가스 특정사용자가 그 시설을 사용하기 전에 시장·군수·구청장의 완성검사를 받아야 한다.

③ ~ ④ <생 략>

⑤ 제2항에 따라 완성검사를 한 시장·군수·구청장은 산업통상자원부령[시행규칙 제71조제 12항]으로 정하는 사항을 관할 소방서장에게 알려야 한다.

<이하 생략>

시행규칙 제71조(액화석유가스 특정사용시설의 검사)

① ~ ⑪ <생 략>

⑫ 법 제44조제5항에 따라 시장·군수·구청장이 관할 소방서장에게 알려야 하는 사항은 액화 석유가스 특정사용시설의 명칭·소재지 및 대표자 성명으로 한다.

<이하 생략>

상기에서 정한 LPG특정사용시설 완성검사 내역을 관할 소방서장에게 통보 할 때, 「LPG시설 검사업무 처리지침」 제8-16조(완성검사 결과 통보 등)에 따라 완성검사에 합격된 업소에 한하여 월간 또는 분기단위로 업소명, 소재지 및 대 표자명이 나타나는 자료(전산자료 등)를 통보해야 하며, 「개인정보 보호지침」 제 4조(개인정보 보호 원칙)에 따라 정보 주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으 로 개인정보를 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○광역시본부 및 △△본부에서 감사대상기간(2023.01.01. ~ 2023.12.21.)동안 실시한 LPG사용시설 완성검사 결과를 관할 소방서장에게 통보한 내역에 대한 적정 여부를 확인한 결과 아래와 같이 관련업무에 적정을 기하지 않은 것으로 나타났다.

2023년 4분기에 실시한 LPG사용시설 완성검사(결과 '적합') 내역을 감사일(2024.2.6.) 현재까지 송부하지 않았으며(유형 ①, △△본부에 한함), 개인정보를 제3자에게 제공하면서 최소화하여 제공하여야 함에도 해당 소방서 관할지역이 아닌 타 소방서 관할지역에 소재한 LPG사용시설 완성검사 내역을 포함하여 일괄 형태로 송부하였고(유형 ②), 검사 결과 합격된('적합') 시설에 한하여 송부하여야 함에도 검사 결과 '부적합' 시설을 포함하여 송부하였다(유형 ③). 또한, 액법 시행규칙 등에서 정하고 있는 사항(상호, 소재지, 대표자명) 외에 저장량, 완성검사일 및 시설 형태를 추가로 기재하여 송부한 것으로 나타났다(유형 ④).

[표1] LPG사용시설 완성검사 결과 관할 소방서 통보업무 부적정 내역

구분	문서번호	제 목	유형 ①	유형 ②	유형 ③	유형 ④
○○광역시본부	○○광역시본부-2253 (2023.04.06)	2023년 1분기 LPG사용시설 완성검사 현황 알림	☐	☒	☒	☒
	○○광역시본부-4301 (2023.07.03)	2023년 2분기 LPG사용시설 완성검사 현황 알림	☐	☒	☒	☒
	○○광역시본부-6481 (2023.10.04)	2023년 3분기 LPG사용시설 완성검사 현황 알림	☐	☒	☒	☒
	○○광역시본부-56 (2024.01.03)	2023년 4분기 액화석유가스(LPG) 특정사용시설 완성검사 내역 알림	☐	☒	☒	☒

구분	문서번호	제 목	유형 ①	유형 ②	유형 ③	유형 ④
△△본부	△△본부-1488 (2023.04.11)	2023년 1분기 LPG사용시설 완성검사 현황 알림	☐	☒	☒	☒
	△△본부-4301 (2023.07.03)	2023년 2분기 LPG사용시설 완성검사 현황 알림	☐	☒	☒	☒
	△△본부-6481 (2023.10.04)	2023년 3분기 LPG사용시설 완성검사 현황 알림	☐	☒	☒	☒
	- 미송부 -	2023년 4분기 LPG사용시설 완성검사 내역	☒	-	-	-

관련부서 의견

[○○광역시본부] 이견없음

[△△본부] 이견없음

조치할 사항

- ① ○○광역시본부장 및 △△본부장은 (‘유형 ②~④’에 대하여) 향후 관내에서 실시한 LPG특정사용시설 완성검사 결과 통보 시 검사 결과 ‘적합’인 시설에 한하여 소방서 관할지역별로 검사 내역을 분리하여 법령에서 정하는 항목에 한해서만 송부하여 주시기 바라며, 향후 이와 같은 사례가 재발하지 않도록 관련 직원에 대한 자체교육을 실시하신 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ② △△본부장은 (‘유형 ①’에 대하여) 2023년 4분기에 실시한 LPG특정사용시설 완성검사 결과를 관할 소방서별로 통보하여 주시기 바라며, 통보 시 1항에서 정한 사항을 준수하여 주시기 바랍니다. (시정)